

La sociedad

Concepto · Unipersonalidad · Publicidad societaria

Prof. Maximiliano Romei · Derecho Comercial ·
Universidad Nacional de Moreno

La sociedad como instrumento jurídico de organización

El derecho societario ofrece una estructura jurídica para organizar una actividad económica mediante:

- una **organización**;
- la realización de **aportes**;
- su aplicación a la producción o intercambio de bienes o servicios;
- una determinada distribución de beneficios y pérdidas;
- y la creación de un **sujeto de derecho diferenciado**.

La sociedad no debe confundirse con la empresa.

La **empresa** refiere fundamentalmente a la actividad económica organizada; la **sociedad** constituye una de las formas jurídicas mediante las cuales esa actividad puede organizarse.

Sociedad y empresa pueden coincidir en la realidad económica, pero jurídicamente no son conceptos equivalentes.

El punto de partida: artículo 1 LGS

El artículo 1 de la Ley General de Sociedades establece:

“Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.”

Y agrega:

“La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.”

La definición legal permite identificar los **elementos estructurales del fenómeno societario**.

Desarmando el artículo 1

Del concepto legal pueden extraerse distintos elementos:

Elemento	Manifestación
Sujetos	Una o más personas
Organización	Actuación organizada
Tipicidad	Conforme a alguno de los tipos legales
Aportes	Obligación de efectuar aportes
Destino	Producción o intercambio de bienes o servicios
Resultado positivo	Participación en los beneficios
Resultado negativo	Soportación de las pérdidas

La reforma de 2015 alteró particularmente el **elemento subjetivo**: ya no resulta indispensable la pluralidad de personas.

Antes de 2015: la pluralidad como presupuesto

En la concepción tradicional de la Ley 19.550, la sociedad requería necesariamente la existencia de **dos o más personas**.

La sociedad era explicada, en consecuencia, desde una matriz predominantemente contractual:

dos o más personas → acuerdo → aportes → organización común → sociedad

La pluralidad aparecía tanto:

- en el momento constitutivo;
- como durante la vida de la sociedad.

La sociedad de un solo socio no constituía el modelo admitido por la legislación general.

La reforma de la Ley 26.994

La sanción del Código Civil y Comercial produjo una modificación profunda del régimen societario.

La Ley 26.994:

- modificó diversas disposiciones de la Ley 19.550;
- sustituyó su denominación por **Ley General de Sociedades**;
- reformuló el artículo 1;
- incorporó expresamente la posibilidad de una **sociedad unipersonal**;
- modificó otras normas de la LGS para adecuarlas a esa nueva realidad.

La reforma entró en vigencia el **1 de agosto de 2015**.

El cambio decisivo

De “dos o más personas” a “una o más personas”

La modificación parece pequeña desde el punto de vista lingüístico.

Jurídicamente es enorme.

La sociedad deja de ser necesariamente el resultado de un acuerdo entre varias personas.

Puede existir:

Sociedad pluripersonal

A + B + C → sociedad

pero también:

Sociedad unipersonal

A → sociedad

La pluralidad deja de constituir un requisito universal del concepto legal de sociedad.

Una consecuencia conceptual

La admisión de la sociedad unipersonal obliga a revisar una afirmación tradicional:

¿Toda sociedad nace necesariamente de un contrato?

En la sociedad pluripersonal existe un acuerdo entre dos o más sujetos.

En la sociedad unipersonal originaria, en cambio, no existe acuerdo posible entre partes diferentes.

Existe una **declaración unilateral de voluntad** dirigida a constituir la sociedad.

Por eso, el régimen actual permite advertir que el fenómeno societario **no puede explicarse exclusivamente desde la categoría contractual**.

Lo que no cambió

La reforma eliminó la pluralidad obligatoria, pero mantuvo los restantes elementos fundamentales del artículo 1.

Continúan siendo relevantes:

- la organización;
- la adopción de una estructura societaria;
- los aportes;
- la afectación de esos aportes a una actividad;
- la producción o intercambio de bienes o servicios;
- la participación en los beneficios;
- la soportación de las pérdidas.

Unipersonalidad no significa ausencia de organización societaria.

Sociedad y sujeto de derecho

El artículo 2 LGS establece:

“La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en esta Ley.”

Esta norma resulta fundamental.

La sociedad no constituye simplemente un conjunto de personas o bienes.

El ordenamiento reconoce un **centro de imputación jurídica diferenciado**.

La separación jurídica

La personalidad societaria permite distinguir:

Sociedad	Socio
Tiene patrimonio propio	Tiene patrimonio personal
Adquiere derechos	Adquiere sus propios derechos
Contrae obligaciones	No se identifica automáticamente con las obligaciones sociales
Puede contratar	Puede contratar incluso con la sociedad
Posee organización propia	Integra esa organización en la posición que corresponda

La sociedad es jurídicamente distinta de quienes participan en ella.

Esta separación también existe cuando hay **un solo socio**.

La utilidad de la unipersonalidad

La sociedad unipersonal permite separar jurídicamente:
persona del socio único
de

persona jurídica societaria

Esto posibilita organizar jurídicamente una actividad sin necesidad de incorporar un segundo socio únicamente para satisfacer una exigencia formal de pluralidad.

La reforma reconoce así una realidad económica:

una actividad organizada puede requerir una estructura societaria aun cuando exista un único titular del capital.

Pero la unipersonalidad tiene límites

La LGS no habilitó indiscriminadamente sociedades unipersonales de cualquier tipo.

El artículo 1 dispone:

La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima.

Por lo tanto, dentro del régimen de la LGS:

Tipo	¿Puede constituirse originariamente con un único socio?
Sociedad Colectiva	No
Sociedad en Comandita Simple	No
SRL	No
Sociedad Anónima	Sí: SAU
Sociedad en Comandita por Acciones	No

La Sociedad Anónima Unipersonal

La unipersonalidad prevista por la LGS se canaliza mediante la:

Sociedad Anónima Unipersonal — SAU

No constituye un tipo societario completamente distinto de la sociedad anónima.

Es una **sociedad anónima caracterizada por la existencia de un único socio** y sometida a las reglas especiales que la ley establece para esa situación.

Identificación de la SAU

El artículo 164 LGS exige que la denominación contenga:

“sociedad anónima unipersonal”

o:

“S.A.U.”

La denominación cumple aquí una función de **información hacia terceros**.

Quien contrata con la sociedad puede conocer inmediatamente que se encuentra frente a una sociedad anónima integrada por un único accionista.

Un límite a la unipersonalidad

El propio artículo 1 establece:

“La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.”

Por lo tanto:

Persona humana → SAU

✓ Posible

Sociedad pluripersonal → SAU

✓ Posible

SAU → nueva SAU

✗ No permitido

La ley evita de esta manera una cadena de sociedades unipersonales constituidas unas por otras.

Capital y sociedad unipersonal

El artículo 11, inciso 4, contiene una regla específica:

En las sociedades unipersonales, el capital debe ser **integrado totalmente en el acto constitutivo**.

Esto diferencia a la SAU del régimen general aplicable a determinadas sociedades pluripersonales.

La existencia de un único socio conduce al legislador a exigir una mayor efectividad inicial del capital comprometido.

Unipersonalidad no significa confusión patrimonial

Éste es un punto particularmente importante.

Aunque exista un único accionista:

Socio único $\neq$ sociedad

Continúan existiendo:

- dos sujetos jurídicamente diferenciados;
- patrimonios diferenciados;
- relaciones jurídicas diferenciadas;
- órganos societarios;
- reglas de administración;
- reglas de representación;
- contabilidad societaria.

La concentración de la totalidad del capital en una persona **no elimina la personalidad jurídica de la sociedad.**

Del concepto a la publicidad

Hasta aquí analizamos cómo **nace y se estructura** la sociedad.

Pero el derecho societario plantea otro problema:

¿Cómo conocen los terceros la existencia y las características relevantes de esa organización?

Aparece entonces la **publicidad societaria**.

La publicidad resulta esencial porque la sociedad actúa permanentemente frente a terceros:

- proveedores;
- clientes;
- trabajadores;
- entidades financieras;
- organismos públicos;
- acreedores.

Publicidad societaria: función

La publicidad procura hacer cognoscibles determinados datos jurídicamente relevantes de la sociedad.

Permite exteriorizar, entre otros aspectos:

- existencia de la sociedad;
- denominación;
- domicilio;
- objeto;
- capital;
- administración;
- representación;
- modificaciones relevantes.

No constituye una mera formalidad burocrática.

Cumple una función de seguridad del tráfico jurídico.

Artículo 5 LGS: inscripción

El artículo 5 dispone la inscripción en el **Registro Público** de:

- el acto constitutivo;
- sus modificaciones;
- el reglamento, si existiese.

La inscripción debe realizarse:

- en el Registro Público correspondiente al domicilio social;
- y, respecto de las sucursales, en el registro correspondiente a su asiento.

La inscripción constituye una de las principales manifestaciones de la publicidad societaria.

Publicidad en la documentación

El propio artículo 5 establece además que las sociedades deben hacer constar en la documentación que emitan:

- la **dirección de su sede**;
- los datos que permitan identificar su **inscripción en el Registro**.

La publicidad, por lo tanto, no se agota en el momento de constitución.

También acompaña la actuación cotidiana de la sociedad.

Artículo 10 LGS: publicación

Para determinados tipos existe además una publicidad específica.

El artículo 10 exige publicación por **un día** en el diario de publicaciones legales para:

- las **sociedades de responsabilidad limitada**;
- las **sociedades por acciones**.

La publicación debe realizarse tanto en oportunidad de la constitución como respecto de determinadas modificaciones y de la disolución.

¿Qué se publica al constituirse?

El artículo 10 exige exteriorizar información relevante, entre ella:

- identificación de los socios;
- fecha del instrumento constitutivo;
- razón social o denominación;
- domicilio;
- objeto;
- plazo;
- capital;
- composición de los órganos de administración y fiscalización;
- representación legal;
- fecha de cierre del ejercicio.

La finalidad es permitir que los terceros conozcan los elementos fundamentales de la organización con la cual contratan.

Publicidad e inscripción no son lo mismo

Conviene distinguir dos mecanismos.

Publicación	Inscripción
Exterioriza información mediante el medio legal previsto.	Incorpora jurídicamente el acto al Registro Público.
Art. 10 para SRL y sociedades por acciones.	Arts. 5 y 6 LGS.
Informa determinados datos relevantes.	Registra el acto constitutivo y sus modificaciones.

Ambos mecanismos integran el sistema de **publicidad societaria**, pero cumplen funciones diferentes.

¿Por qué importa la inscripción?

El derecho societario organiza relaciones que exceden a los socios.

La sociedad contrata y actúa frente a terceros.

Por ello resulta necesario determinar:

- qué información puede hacerse valer;
- desde cuándo;
- y frente a quién.

La inscripción permite dotar de **cognoscibilidad jurídica** a determinados actos societarios.

Artículo 12: modificaciones no inscriptas

La importancia de la publicidad aparece con claridad en el artículo 12.

Las modificaciones no inscriptas regularmente:

- **obligan a los socios otorgantes;**
- pero resultan, como principio, **inoponibles a terceros.**

Los terceros pueden, en los términos y con las excepciones previstas por la norma, invocarlas contra la sociedad y los socios.

La norma muestra que **validez interna y oponibilidad frente a terceros son problemas diferentes.**

Un ejemplo

Supongamos que los socios modifican una cláusula societaria pero no cumplen con la inscripción correspondiente.

Entre quienes participaron de la modificación:

- el acto puede producir consecuencias.

Frente al tercero:

- la falta de publicidad puede impedir que esa modificación le sea opuesta.

El sistema protege así la confianza de quien actúa tomando como referencia la información societaria jurídicamente exteriorizada.

Artículo 14: regla general de publicidad

El artículo 14 completa el sistema.

Cuando la LGS ordena una publicación pero:

- no determina el órgano de publicidad;
- o no establece el número de días,
la publicación debe realizarse:

**por una sola vez en el diario de publicaciones
legales de la jurisdicción correspondiente.**

La ley establece así una regla supletoria para asegurar la efectividad de la publicidad exigida.

Sociedad, personalidad y publicidad

Podemos ahora integrar los conceptos.

Institución	Función
Art. 1	Define cuándo existe sociedad
Art. 2	Reconoce a la sociedad como sujeto de derecho
Art. 5	Impone inscripción registral y publicidad documental
Art. 10	Establece publicidad para SRL y sociedades por acciones
Art. 11	Determina contenido del instrumento constitutivo
Art. 12	Regula efectos de modificaciones no inscriptas
Art. 14	Establece regla general de publicación

No son disposiciones aisladas: forman parte de un **sistema de organización y exteriorización jurídica de la sociedad.**

Speaker notes